

MF-CM-SEC-AC-1629-122-21

Lic. Eder Ramírez Segura

Alcalde Municipal

Asunto: Aprobación implementación del plan de condonación presentado por la Administración mediante oficio MF-DAT-CI-052-2021

Estimados señores:

*Les transcribo el acuerdo **1628-21 y 1629-21** aprobado en la sesión ordinaria **122-2021** del 14 de diciembre de 2021*

Moción 001/122-2021

14 de diciembre del 2021

MOCION 14-12-2021

Presenta: Lic. Eder Ramirez Segura

Acoge: Concejo Municipal

CONSIDERANDO

PRIMERO. – La Constitución Política de Costa Rica, en el Título XII, Régimen Municipal, Capítulo Único, artículos 168 y siguientes establece entre otros aspectos,

los principios de división territorial administrativa por provincias, cantones y distritos con un Gobierno Local por catón, llamado Municipalidad.

SEGUNDO. – El Código Municipal establece de conformidad con el artículo 4, que los ayuntamientos poseen la autonomía política, administrativa y financiera; teniendo entre otras atribuciones, el percibir y administrar los tributos y demás ingresos municipales, en su carácter de administración tributaria.

TERCERO. – El artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que es materia privativa de ley entre otros, la creación, modificación, reducción y la exoneración de los tributos.

CUARTO.- El 08 de octubre del 2021 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N° 194, la Ley N° 10026 denominada, “Autorización Municipal para promover la disminución de la Morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación, mediante la cual se autoriza a los gobiernos locales para condonar intereses, recargos y multas por concepto de impuestos y tasas.

QUINTO.- El artículo 2 de la ley de cita establece que le corresponde al Concejo Municipal, acordar las condiciones en las que implementarán la condonación de recargos, intereses y multas por concepto de impuestos y tasas municipales, para lo cual deberán contar con un estudio técnico y un plan de condonación aportado por la administración, de conformidad con los parámetros dispuestos en la ley N° 10.026.

SEXTO. – Mediante oficio MF-DAT-CI-052-2021 fechado 09 de diciembre del 2021 suscrito por la Licda. Nathalia García Gutiérrez, en su condición de Directora de Administración Tributaria se emitió informe técnico para la aplicación de la Amnistía Tributaria en la Municipalidad y se aportó con ello, un plan de condonación, mismo que se adjunta a esta moción para su conocimiento.

OCTAVO.- De conformidad con el artículo 13 del Código Municipal, le corresponde al Concejo Municipal autorizar todos aquellos temas relacionados con los tributos municipales y aquellas otras atribuciones que la ley le desine, tal es el caso de la ley de cita.

NOVENO.- El 08 de diciembre del 2021 mediante oficio MF-UA-SI-CI-065-2021 suscrito por el Ing. Juan Carlos Brenes Mejía se informó que el sistema SIM, se encontró habilitado para ejecutar el proceso de amnistía.

POR TANTO

Con base en todas las consideraciones antes expuestas en mi condición de Alcalde Municipal, MOCIONO para que los señores Regidores Propietarios de este Concejo Municipal acuerden:

PRIMERO. – Acogerse a lo preceptuado en la Ley N° 10.026 denominada “Autorización Municipal para promover la disminución de la Morosidad de sus

contribuyentes y facilitar la recaudación”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 194 del 08 de octubre del 2021, con respecto a la autorización otorgada a las municipales para condonar intereses, recargos y multas por concepto de impuestos y tasas.

SEGUNDO. – Aprobar la implementación del plan de condonación presentado por la Administración mediante oficio MF-DAT-CI-052-2021 fechado 09 de diciembre del 2021 suscrito por la Licda. Nathalia García Gutiérrez, en su condición de Directora de Administración Tributaria, cuya vigencia será hasta el 30 de junio del 2022, de la siguiente forma:

“PLAN DE CONDONACIÓN

Para la aplicación de dicha Ley se propone el siguiente plan de condonación.

1. Vigencia de la amnistía Tributaria de la Ley 10026.

a. Tendrá una vigencia hasta el 30 de junio del 2022 para acogerse a la amnistía, tanto para los pagos de contado como para la solicitud de arreglos de pago.

b. Aplica para todos los periodos adeudados hasta el primer trimestre del 2021 de todos los rubros (con las excepciones establecidas en la misma Ley).

2. Requisitos para la solicitud de la condonación:

a. Solo el contribuyente, representante legal, el albacea con la certificación de albaceazgo, o poseer un poder autenticado por un abogado público podrá solicitar la amnistía ante la Administración Tributaria.

b. Estar al día con la declaración de Bienes Inmuebles.

c. Presentar cedula vigente.

d. Aportar personería jurídica y copia de cédula del representante legal en caso de Sociedades (vigentes).

e. Por el estado de emergencia nacional, para evitar aglomeraciones en el edificio Municipal, tanto para pagos de contado como para arreglos de pago, deberá solicitarse la cita previa por medio telefónico al número 22657109 ext. 110.

3. Excepciones del artículo 5 Ley N° 10026:

a. No se autoriza la condonación en aquellos casos en que la municipalidad haya denunciado o se encuentre ante una situación denunciante ante el Ministerio

Público, por estimar que existen irregularidades que pueden ser constitutivas de los delitos tributarios tipificados en los artículos 92 y 93 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971 y en otros cuerpos de aplicación directa o de manera supletoria.

b. Los recargos, los intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por concepto del impuesto de construcción.

c. Multa de parquímetros.

d. Infringir la Ley 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012.

2. Para pagos de contado:

a. Solicitar cita previa, al teléfono 22657109 ext. 110.

b. Los pagos podrán realizarse en las cajas municipales o bien por medio de transferencia electrónica consultando previamente el monto a cancelar y aportando los requisitos completos, las consultas deberán realizarla al correo electrónico ngarcia@flores.go.cr.

c. Debe cancelar la totalidad del principal de todos los rubros adeudados al trimestre en cobro en que se solicite la amnistía.

d. Presentarse ante gestión de cobros de la Municipalidad a solicitar la condonación de intereses.

e. Gestión de cobros confeccionara la boleta de condonación, que se le imprimirá al solicitante, y este último deberá presentarla al área de facturación.

f. Que cobros maneje el control de dichas boletas de condonación únicamente de manera digital.

g. El área de facturación aplicará la condonación en el sistema informático municipal.

1. Para arreglos de pago:

El plazo de vigencia de los arreglos de pago, quedara sujeto a decisión de la Dirección de Administración Tributaria, esto en base al análisis previo de cada

contribuyente, esto según los datos económicos que aporte y monto de la deuda. Los mismos no podrán exceder los 24 meses.

Los pasos a seguir para solicitar un arreglo de pago son:

- a. Solicitar cita previa, al teléfono 22657109 ext. 110.
- b. Los arreglos se formalizan de manera presencial únicamente.
- c. Se deberá solicitar como máximo al 30 de junio del 2022.
- d. Se deberá aportar un abono inicial el mismo día de la formalización del arreglo de pago, para lo cual como pago mínimo el monto será el resultado de:

$$\frac{\text{MONTO TOTAL DE LA DEUDA}}{\text{Meses de solicitud de arreglo de pago}} = \text{ABONO INICIAL}$$

Sin embargo si desean pueden cancelar un monto mayor de abono inicial para que las cuotas mensuales queden en montos más bajos.

- e. Los intereses condonados serán solo los generados al primer trimestre del 2021, calculados a la fecha de formalización del arreglo de pago, sin embargo los intereses futuros si serán calculados, considerados y sumados al monto principal adeudado. (esto debido a que la ley esta condonando únicamente los intereses ya generados y no los venideros)
- f. El arreglo de pago se formalizará del total adeudado (todos los periodos ya vencidos) sin embargo los intereses condonados son únicamente hasta el primer trimestre del 2021, es decir los intereses que se generen a partir del segundo trimestre del 2021 si deberán ser cancelados dentro del arreglo de pago.
- g. En caso de incumplimiento del arreglo de pago, con 3 cuotas en atraso, se dejará sin efecto el arreglo de pago efectuado, volviendo la deuda a su estado original con intereses, recargos y multas, en este caso los pagos que se hubieren realizado se

acreditaran a la deuda total originaria. No podrá formalizar un nuevo arreglo de pago con amnistía, si desea gozar del beneficio deberá de pagar de contado.

h. En el caso de los contribuyentes que ya poseen un arreglo de pago formalizado (con pagos al día o atrasado) podrán solicitar un nuevo arreglo de pago, donde se unifique la deuda del principal de las cuotas pendientes del arreglo de pago más la deuda actual.

4. Para Cobro Judicial:

a. Los deudores que se encuentran en las etapas de cobro extra o judicial, antes de acogerse a este beneficio, deberán cancelar los honorarios del abogado externo, los gastos de perito en que haya incurrido la municipalidad, para el trámite de cobro de sus deudas, junto con las costas procesales.

7. Divulgación:

Realizar una adecuada campaña de divulgación, de tal forma que los contribuyentes pasivos se enteren de los alcances y los procedimientos de estos beneficios. Se utilizaran medio como:

- a. Perifoneo.
- b. Páginas web de la Municipalidad.
- c. Redes sociales que tenga la Municipalidad.
- d. Volantes informativos anexos a la notificación de cobro administrativo”

TERCERO. - Instar a la Administración para que realice una adecuada campaña de divulgación, del proceso de amnistía aprobado, de tal forma que los contribuyentes se enteren de los alcances y los procedimientos de los beneficios consignados en esta ley y lo aquí acordado.

CUARTO. - Se dispense del trámite de Comisión

1628-21 ACUERDO: El Concejo Municipal dispensa de trámite de comisión la moción 001/122-2021 presentada por el Sr. Alcalde Municipal Lic. Eder José Ramírez Segura, Alcalde Municipal en la sesión ordinaria 122-2021 del 14 de diciembre 2021.

1629-21 ACUERDO FIRME: El Concejo Municipal de Flores, aprueba la moción 001/122-2021 presentada por el Sr. Alcalde Municipal Lic. Eder José Ramírez Segura, Alcalde Municipal en la sesión ordinaria 122-2021 del 14 de diciembre 2021, para:

PRIMERO. – Acogerse a lo preceptuado en la Ley N° 10.026 denominada “Autorización Municipal para promover la disminución de la Morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 194 del 08 de octubre del 2021, con respecto a la autorización otorgada a las municipales para condonar intereses, recargos y multas por concepto de impuestos y tasas.

SEGUNDO. – Aprobar la implementación del plan de condonación presentado por la Administración mediante oficio MF-DAT-CI-052-2021 fechado 09 de diciembre del 2021 suscrito por la Licda. Nathalia García Gutiérrez, en su condición de Directora de Administración Tributaria, cuya vigencia será hasta el 30 de junio del 2022, de la siguiente forma:

“PLAN DE CONDONACIÓN

Para la aplicación de dicha Ley se propone el siguiente plan de condonación.

1. Vigencia de la amnistía Tributaria de la Ley 10026.

a. Tendrá una vigencia hasta el 30 de junio del 2022 para acogerse a la amnistía, tanto para los pagos de contado como para la solicitud de arreglos de pago.

b. Aplica para todos los periodos adeudados hasta el primer trimestre del 2021 de todos los rubros (con las excepciones establecidas en la misma Ley).

2. Requisitos para la solicitud de la condonación:

a. Solo el contribuyente, representante legal, el albacea con la certificación de albaceazgo, o poseer un poder autenticado por un abogado público podrá solicitar la amnistía ante la Administración Tributaria.

b. Estar al día con la declaración de Bienes Inmuebles.

c. Presentar cedula vigente.

d. Aportar personería jurídica y copia de cédula del representante legal en caso de Sociedades (vigentes).

e. Por el estado de emergencia nacional, para evitar aglomeraciones en el edificio Municipal, tanto para pagos de contado como para arreglos de pago, deberá solicitarse la cita previa por medio telefónico al número 22657109 ext. 110.

3. Excepciones del artículo 5 Ley N° 10026:

- a. No se autoriza la condonación en aquellos casos en que la municipalidad haya denunciado o se encuentre ante una situación denunciante ante el Ministerio Público, por estimar que existen irregularidades que pueden ser constitutivas de los delitos tributarios tipificados en los artículos 92 y 93 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971 y en otros cuerpos de aplicación directa o de manera supletoria.
- b. Los recargos, los intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por concepto del impuesto de construcción.
- c. Multa de parquímetros.
- d. Infringir la Ley 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012.

2. Para pagos de contado:

- a. Solicitar cita previa, al teléfono 22657109 ext. 110.
- b. Los pagos podrán realizarse en las cajas municipales o bien por medio de transferencia electrónica consultando previamente el monto a cancelar y aportando los requisitos completos, las consultas deberán realizarla al correo electrónico ngarcia@flores.go.cr.
- c. Debe cancelar la totalidad del principal de todos los rubros adeudados al trimestre en cobro en que se solicite la amnistía.
- d. Presentarse ante gestión de cobros de la Municipalidad a solicitar la condonación de intereses.
- e. Gestión de cobros confeccionara la boleta de condonación, que se le imprimirá al solicitante, y este último deberá presentarla al área de facturación.
- f. Que cobros maneje el control de dichas boletas de condonación únicamente de manera digital.
- g. El área de facturación aplicará la condonación en el sistema informático municipal.

2. Para arreglos de pago:

El plazo de vigencia de los arreglos de pago, quedara sujeto a decisión de la Dirección de Administración Tributaria, esto en base al análisis previo de cada contribuyente, esto según los datos económicos que aporte y monto de la deuda. Los mismos no podrán exceder los 24 meses.

Los pasos a seguir para solicitar un arreglo de pago son:

- a. Solicitar cita previa, al teléfono 22657109 ext. 110.
- b. Los arreglos se formalizan de manera presencial únicamente.
- c. Se deberá solicitar como máximo al 30 de junio del 2022.
- d. Se deberá aportar un abono inicial el mismo día de la formalización del arreglo de pago, para lo cual como pago mínimo el monto será el resultado de:

$$\frac{\text{MONTO TOTAL DE LA DEUDA}}{\text{Meses de solicitud de arreglo de pago}} = \text{ABONO INICIAL}$$

Sin embargo si desean pueden cancelar un monto mayor de abono inicial para que las cuotas mensuales queden en montos más bajos.

e. Los intereses condonados serán solo los generados al primer trimestre del 2021, calculados a la fecha de formalización del arreglo de pago, sin embargo los intereses futuros si serán calculados, considerados y sumados al monto principal adeudado. (esto debido a que la ley esta condonando únicamente los intereses ya generados y no los venideros)

f. El arreglo de pago se formalizará del total adeudado (todos los periodos ya vencidos) sin embargo los intereses condonados son únicamente hasta el primer trimestre del 2021, es decir los intereses que se generen a partir del segundo trimestre del 2021 si deberán ser cancelados dentro del arreglo de pago.

g. En caso de incumplimiento del arreglo de pago, con 3 cuotas en atraso, se dejará sin efecto el arreglo de pago efectuado, volviendo la deuda a su estado original con intereses, recargos y multas, en este caso los pagos que se hubieren realizado se acreditarán a la deuda total originaria. No podrá formalizar un nuevo arreglo de pago con amnistía, si desea gozar del beneficio deberá de pagar de contado.

h. En el caso de los contribuyentes que ya poseen un arreglo de pago formalizado (con pagos al día o atrasado) podrán solicitar un nuevo arreglo de pago, donde se unifique la deuda del principal de las cuotas pendientes del arreglo de pago más la deuda actual.

4. Para Cobro Judicial:

a. Los deudores que se encuentran en las etapas de cobro extra o judicial, antes de acogerse a este beneficio, deberán cancelar los honorarios del abogado externo, los gastos de perito en que haya incurrido la municipalidad, para el trámite de cobro de sus deudas, junto con las costas procesales.

7. Divulgación:

Realizar una adecuada campaña de divulgación, de tal forma que los contribuyentes pasivos se enteren de los alcances y los procedimientos de estos beneficios. Se utilizarán medio como:

a. Perifoneo.

b. Páginas web de la Municipalidad.

c. Redes sociales que tenga la Municipalidad.

d. Volantes informativos anexos a la notificación de cobro administrativo”

TERCERO. - Instar a la Administración para que realice una adecuada campaña de divulgación, del proceso de amnistía aprobado, de tal forma que los contribuyentes se enteren de los alcances y los procedimientos de los beneficios consignados en esta ley y lo aquí acordado.

CUARTO. - Se dispense del trámite de Comisión